

TEMA 5: EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION

Configuración constitucional del gobierno

Debe su existencia a la propia Constitución y no a la voluntad de otro órgano y sus funciones y competencias se encuentran reguladas por preceptos constitucionales. El Gobierno dirige la política interior y la exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. En la actualidad es un órgano autónomo con atribuciones propias que ejerce por derecho propio y no por delegación. **El Gobierno es un órgano colegiado** – adopta decisiones por acuerdo de sus miembros – **y solidario** – responde políticamente de las decisiones acordadas colectivamente –.



TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

Composición del Gobierno

Se compone del Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Los Vicepresidentes no son obligatorios y podrán asumir o no la titularidad de una determinada cartera ministerial. Asumen las funciones del Presidente por ausencia y son miembros natos de las Comisiones Delegadas. Los Ministros son miembros del Gobierno y titulares del máximo órgano de la acción de Gobierno; desarrollan la acción de gobierno y ejercen la potestad reglamentaria mediante órdenes.

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la Ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La Ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100.

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.

3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una Ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105.

La Ley regulará:

a. La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una Ley orgánica regulará su composición y competencia

EL CONSEJO DE MINISTROS Y LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.

A. El Consejo de Ministros.

El Consejo de ministros es un órgano constitucional en cuanto que está mencionado en la CE, pero no se encuentra regulado por ella, su régimen jco se encuentre en la ley 50/97 del gobierno.

A la vez que órgano superior de la admón., también es titular del poder ejecutivo y por ello a veces actúa políticamente como gobierno, y otras veces administrativamente como consejo de ministros, teniendo así doble naturaleza: política y administrativa.

Composición:

Todos los miembros del Gobierno, salvo ausencia de alguno de ellos. La CE deja una puerta abierta pues al enumerar los miembros del Gobierno se refiere a "los demás miembros que establezca la ley", aunque la ley descarta a los Secretarios de Estado, que son colaboradores del Gobierno, aunque pueden ser convocados al mismo, y también descarta a los ministros sin cartera, que son al fin y al cabo ministros.

La presidencia corresponde al Presidente del gobierno o al Vicepresidente en los casos previstos por la ley.

La secretaria del consejo viene desempeñada por el Ministro de la Presidencia.

Del funcionamiento del Consejo de Ministros. art. 18 ley del Gob.:

1. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia.
2. Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante.
3. El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno.
4. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Funciones del Consejo de Ministros. Art. 5 ley del Gob.:

1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde:

- ⇒ Aprobar los proyectos de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. (previsto en los art. 87 y 88 CE)
- ⇒ Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- ⇒ Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos.
- ⇒ Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- ⇒ Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
- ⇒ Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
- ⇒ Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.
- ⇒ Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- ⇒ Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
- ⇒ Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
- ⇒ Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados.

3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

El procedimiento de elaboración de proyectos de ley, se iniciará en el Ministerio/s competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, en todo caso los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la secretaria general.

B. Comisiones Delegadas del Gobierno

Es una forma de reunión del Gob., ya que según la Ley del Gob., el Presidente, Vicepresidente y los Ministros se reunirán en Consejo de Ministros o en Comisiones delegadas del Gobierno.

Actualmente las Comisiones delegadas del Gobierno son para:

- Situaciones de crisis.
- Asuntos económicos.
- Política Autonómica.
- Asuntos de inteligencia.

Creación, composición y funcionamiento: art 6. ley del Gob.:

La creación, modificación y supresión de la Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

El Real Decreto de creación de una, Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso:

- a. El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
- b. Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.
- c. Las funciones que se atribuyen a la Comisión.
- d. El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.

Funciones: art 6. ley del Gob.:

Corresponde a las Comisiones Delegadas como órganos colegiados del Gobierno:

- a. Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.
- b. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
- c. Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
- d. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.

COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO		
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN	COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ATRIBUCIONES
Por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.	El Real Decreto de creación de una Comisión deberá especificar: — El miembro del Gobierno que la presidirá. — Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. — El miembro de la Comisión al que le corresponderá la Secretaría. — Las funciones que se le atribuyen a tal Comisión.	— Examinar cuestiones de carácter general que tengan relación con los Departamentos que integran la Comisión. — Estudiar asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. — Resolver asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. — Cualquier otra función que les delegue el Consejo de Ministros o que les confiere el ordenamiento jurídico.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Es el eje en torno al cual gira el Gobierno mismo. La posición preeminente del Presidente queda clara en el proceso de formación de Gobierno, en algunas causas de su cese y en la naturaleza de las atribuciones específicamente otorgadas al Jefe de Gobierno

Funciones del presidente del gobierno: art 2 ley del gob.

1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:

a) **Representar al Gobierno**

b) **Establecer el programa político del Gobierno** y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.

c) **Proponer al Rey**, previa deliberación del Consejo de Ministros, la **disolución del Congreso**, del Senado o de las Cortes Generales.

d) **Plantear ante el Congreso de los Diputados**, previa deliberación del Consejo de Ministros, la **cuestión de confianza**.

e) **Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo**, previa autorización del Congreso de los Diputados.

f) **Dirigir la política de defensa** y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.

g) **Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros**, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.

h) **Refrendar**, en su caso, **los actos del Rey y someterle**, para su sanción, **las leyes y demás normas con rango de ley**, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.

i) **Interponer el recurso de inconstitucionalidad**.

j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.

k) **Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros**.

l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.

n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

DESIGNACION, DURACION Y RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO

LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo.

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Artículo 12. Del nombramiento y cese.

1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución.
2. Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.
3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

Artículo 13. De la suplencia.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.
2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará la causa y el carácter de la suplencia.

Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
2. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES

Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109.

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110.

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111.

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113.

El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114.

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116.

1. Una Ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.